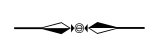


מסורת הש"ס

(א) וַיִּמְנוּת כִּי: וַעֲיָן, (ב) בִּימַת מַג, (ג) בְּמִסְפֹּת בִּימַת מַג: דִּימָה אֵלֶּה הָיִי רַבָּא, (ד) וְלִקְמָן קֹן. שְׂבוּעוֹת לֵא: (ה) וְגַי בְּחוּסִי פִסְחִים מַלְּ: דִּימָה אֵיכָּ וְחוּסִי מִנְחוֹת ח: דִּימָה לִכְתוּב וְחוּסִי כְּחוּסוֹת לֵט: דִּימָה אֵין, (ו) וְלִקְמָן סֹן, (ז) גַּי רַשִׁי"א טַלְאִים כְּדַמְעִיקְרָא דְּמִים כֶּסֶל עֲכָשִׁי מִשְׁמַע וְכוּ' וְכֵן הֵאָה גַי הִרִימַ עִיָּשׁ,



תורה אור השלם

1. אַם הַקִּיצָא תִּקְרָא בְּיָדוּ הַגְּבִיָּה מִשְׁוֹר עַד הַמִּשְׁוֹר עַד הָיִים שְׁנִים יִשְׁלֹם: שְׁמוֹת כַּב ג



גליון הש"ס

גִּבְרָא אִמְר רַב שֵׁשֶׁת אֲפִינָא בִי גִיִּים. לְעִיל דָּף מִן עִיב וְעִיב: תּוֹרַס דִּימָה לְכַתוּב וְכוּ' וְכֵן בַּחֲחוּבֵל גַּבִּי וְרַמְא דִּירַמְא וְכֵן תַּעֲנִית גַּי עִי"א מִנְחוֹת ח ע"ב:



רבינו חננאל

גִּפְתָּא אִמְר רַב קֶרֶן כַּעֲיָן שְׁגַבֵּי. מַאי טַעֲמִי, כִּתְיָ גִבְיָהּ וְחוּיִים אֲחִיָּיה לְקֶרֶן כַּעֲיָן שְׁגַבֵּי. כֶּסֶל וְאַרְבַּעִי וְחוּמִשׁ כְּשַׁעַת הַעֲמִידָא בְּרִין. וְשִׁקְלוּ וְחוּיָא וְהַשְׁמִינָה אוּ שְׁמִינָה וְהַחֲוִישָׁה דְּלֵא כְּרַב, וְכִי לֹא אִמְר רַבָּא וְלֹא יוֹקְרָא וְחוּלָא כְּדִרְבָּא דְּמַאי מֵאָן דְּגוּל חֲבִיתָא מִחֲבִירָה, מַעֲיָקְרָא שְׂרִיא וְזוּא וְהַשְׁתָּא שְׂרִיא דִּי. שְׁתִּיתָה אוּ תַבְרָה מִשְׁלֵם דִּי דְּהַשְׁתָּא. גִּזְלָה אִיבְרִי מִמִּילָה מִשְׁלֵם כְּשַׁעַת הַגִּזְלָה וְזוּא. רַב גַּמִּי כִי קִאֲמִי הִכִּי קִאֲמִי, גִּבּוֹן דְּמַעֲיָקְרָא הוּיָה שְׂרִיא אֲרִיבְתָּה וְלִבְסוּף וְזוּא קֶרֶן כַּעֲיָן שְׁגַבֵּי כֶּסֶל דִּי. וְהִי כְּשַׁעַת הַעֲמִידָא בְּרִין. תַּאֲנִי רַב חֲנַנְיָה לְסוּעִיָּה לְרַב, כֶּסֶל הַבֵּית שְׁטַעַן טַעֲנַת גַּבֵּי בַּפְּקָדוֹן וְנִשְׁבַּע וְהוֹרָה וְכָאוּ עוֹדִים, אֵם עַד שְׁלֵא בְּאוֹן עוֹדִים הוֹרָה, מִשְׁלֵם קֶרֶן וְחוּמִשׁ וְאַשֶּׁם. וְאַם מִשְׁכָּאוּ עוֹדִים וְהוֹרָה, מִשְׁלֵם כֶּסֶל וְאַשֶּׁם, וְחוּמוּשׁ עוֹלָה לוֹ בַּכִּפּוּלִי, דְּבִרִי ר' יַעֲקֹב וְכוּלָּי.

מרובה פרק שביעי בבא קמא

כחושה והשמינה כו'.
הגנב פטמה וקשיא לרז דאמר תשלומי ד' וה' כשעת העמדה בדין וקס"ד בין שצחה בין הכחישה הגנב צידים: ומשני **משום דא"ל כו'.**
אבל שצחה צדמים שהוקרו צהמות בשוק או שנתפטמה מאליה משלם הגנב הכחישה צידים צטורה מלאכה או במקל: מה לי קטלה פלגא.
הלכך מההיא שעתא דהכחשה אחלה לה טביחה: ולבסוף שויא ד'.
בשעה שאצדה מן העולם: סברה. צידים או שתייה משלם ד'. ובהמפקד (ב"מ דף מג.) מפרש טעמא דכל כמה דאיתיגה צעיגא צרשותא דמרה קיימא דהא צעי לאהדורה הלכך צרשותא דמרה הוקרה וההיא שעתא דמצדה ושתיה הוא דקא גזיל לה אבל איתבר ממילא אמאי מחייבת ליה אההיא שעתא דגולה וההיא שעתא וזוהי הוא דשוייא וגבי טביחה ומכירה הוי כי תברה או שתייה: **משלם קרן וחומש ואשם.**
משום שצוה ואין כאן כפל דמורה בקנס פטור: ואם משאאו עדים. ונתחייב ככפל הודה: **משלם כפל ואשם וחומש עולה לו צנוד הכפל.**
שהי חומש לצעלים הוא והוא שקל. וע"כ הא דר' יעקב צשזיון כאחד החומש והכפל קמיידי דאי הוה כפילא טפי מחומשא לאו חומשא הו' ולא מיפטר ליה עד דמשלם חומש דחומש כפרה דשצוהה הוא: וחס"א

אין לי אלא ידו וגו
הצירו וקריפו מגין ת"ל יאם המצא תמצא מ"מ א"כ לימא קרא או המצא המצא או תמצא תמצא מרשני קרא ש"מ תרתי: גופא אמר רב א"קן כעין שגנב תשלומי כפל בתשלומי ארבעה וחמישה כשעת העמדה בדין מאי טעמא דרב אמר קרא גניבה וחיים אמאי קאמר רחמנא חיים בגניבה אחייה לקרן כעין שגנב * אמר רב ששת אמינא * כי גיים ושכיב רב אמר להא שמעתא דתניא יכחושה והשמינה משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כעין שגנב אמרי משום ידא"ל אנא פטימנא ואת שקלת ת"ש השמינה והכחישה משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כעין שגנב התם גמי משום דאמריגין ליה מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגא כי קאמר רב יביוקרא וזולא הוא דקאמר היכי דמי אילימא דמעיקרא שויא וזוא ולבסוף שויא ד' וזוי קרן כעין שגנב לימא פליגא דרב אדרבה * דאמר רבה האי ימאן דגול חביתא דחמרא מחבירה מעיקרא שויא וזוא ולבסוף שויא ד' וזוי תברה או שתייה משלם ד' איתבר ממילא רב גבון דמעיקרא שויא ד' ולבסוף שויא וזוא קרן כעין שגנב כפול ותשלומי ארבעה וחמישה כשעת העמדה בדין תני רבי חנינא לסיועיה לרב * בעה"ב שטען טענת גנב בפקדון ונשבוע והודה ובאו עדים אם עד שלא באו עדים הודה משלם קרן וחומש ואשם ואם משבאו עדים הודה משלם תשלומי כפל ואשם וחומשו עולה לו בכפילו דברי רבי יעקב וחכמים

דמייתי לה איוקרא וזולא וכן פרק כל שעה (פסחים דף נב.) גבי אוכל תרומה דקאמר היכא דמעיקרא שויא ד' ולבסוף שויא וזוא לא תצעי לך דודאי לפי דמים משלם דלא גרע מגולן דתנן כל הגולנים משלמים כשעת הגזילה וי"ל דעיקר רז לא אחא לאשמעינן אלא תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כשעת העמדה בדין והא דקאמר מ"ט דרב אתשלומי כפל ותשלומי ד' וה' קא צעי וה"פ אחר קרא גניבה וחיים אחייה לקרן כעין שגנב ומשמע ליה דוקא לקרן ולא תשלומי ד' וה' וא"כ צהגנול קמא (לקמן דף קה.) דאמר רבא גול שלש אגודות בג' פרוטות והחלו ועמדו על צ' והחזיר לו צ' חייב להחזיר לו אחת ותנא תונא גול חמץ ועבר עליו הפסח אמאי לא מייתי רביה ממתני' דכל הגולנים משלמין כשעת הגזילה כיון דלענין יוקרא וזולא גמי איירי וי"ל דמתניתין דכל הגולנים לא מצי מייתי דהתם אס איתא לגזילה צעין הויא צת השצה ולהכי כי לימא גמי צעין משלם כשעת הגזילה אבל גבי אגודה דאס איתא צעין לא הויא צת השצה דהשתא לא שויא פרוטה הוה אמינא דכי לימא גמי לא משלם אבל מההיא דחמץ ועבר עליו הפסח מייתי שפיר דאילו הוי צעין לא שוי מידי אפ"ה

היכא דלימא צעין משלם כדמעיקרא ובפרק כל שעה (פסחים דף נב.) הוי מצי לאתויי מההוא דגול חמץ דמשלם כדמעיקרא אלא דניחא ליה להציא ההיא דכל הגולנים שהיא שנויה מחילה ועוד אור"י דמגול חמץ לא מצי למידק כלל דלפי דמים משלם היכא דמעיקרא שויא ד' ולבסוף שויא וזוא דה"א דגבי חמץ כי לימא צעין כי לימא צעין שגנב ואפי' שינוי לא קני משום דאמר ליה אטו תורא גנבי מינק הכא גמי כשנתפטמה מאליה מצי אמר ליה אטו שמינה גנבי מינק דוקא ציוקרא וזולא הוא דקאמר רב כפל ד' וה' כשעת העמדה בדין דלא שייך למימר אטו יוקרא גנבי מינק וטעמא אפרש לקמן צע"ה גבי הא דקאמר טלאים כדמעיקרא דמים כשל עכשיו: **מה**
ל"י קמל"ה בור"ה מ"ד קמל"ה פלגא.
פ"ה משום דהכחשה אחלה דטביחה היא וקשה לר"י דלא שייכא הכחשה לטביחה מידי כיון שאס היה הורגה כולה צענין זה לא היה צה דין ד' וה' אלא הכי פריך מה לי קטלה כולה דאין הולכין בחר הדמים דהשתא דקנאה צשינוי ואינה של גנב אלא בחר מעיקרא שהיתה שלו וה"ה בקטלה פלגא ולפי זה ה"ה בהוכחשה ממילא דמשלם כדמעיקרא דמה לי מתה כולה מה לי מתה פלגא ודאי מתה כולה מאליה יש לחייבו כדמעיקרא שהיתה של גנב ולא בחר השתא וכי קא משני ומוקי מילתא דרב ציוקרא וזולא לא הוה מצי לאוקמי כהכחשה דממילא ועוד אר"י דמצי לפרש צע"ה מ"ל קטלה כולה מ"ל קטלה פלגא כלומר אפי' למד"א אין לשחיטה אלא לבסוף ולא מחייב ד' וה' עד משהו אחרון אפ"ה לא אזלינן בחר חשיבותא דההיא שעתא כפי מה שהוא שוה במשהו אחרון אלא כפי מה ששוה קודם שחיטה א"כ כי קטלה פלגא גמי דהיינו הכחישה לא אזלינן בחר השתא אלא בחר מעיקרא ולפי טעם זה ה"מ לאוקמייה מילתי' דרב בהוכחשה ממילא:

מרובה פרק שביעי בבא קמא

סה.

אין
ל"י א"א בידו.
פ"י שגנבו צידו ממנש וגו
חזירו כלומר שהכישה במקל מחזירו של צעה"צ ונכנסה לגגו חזירו וקריפיו ואיצטרך לרצוי חזר לאשמועינן דחזר קונה אף לחוצתו דלא תימא כשליח דמיא ואין שליח לדבר עזירה קמ"ל דקונה כדמפרש צפ"ק דצ"מ (דף י:) דיש שליח לדבר עזירה היכא דשליח לאו צר חיוצא הוא וכן מוכח התם כדפרישית:

ליבתרב
או אם המצא המצא או תמצא תמצא.
משמע דאורחיה דקרא ליכתוב צ' פעמים תיבה אחת * וכן צהחובל (לקמן פה.) גבי ורפא ירפא וקשה י* דצריש הוי צודקין (פסהדרין דף מ: ושם ד"ה מדהוה) קאמר גבי גו"ש דהיטע היטע דמופנה מדה"ל למכתב או דרוש תדרוש או חקור מחקור מדשני קרא צדצוריה צהיטע כו' משמע דאי הוה כתב הכי לא הוה מופנה ואמאי אכתי הוה מופנה מדהוי ליה למיכתב או דרוש דרוש או מחקור מחקור וי"ל דאין ה"נ אלא משום דאין יורד לאותה סבא וניחא ליה למנקט כפל לשון השגור צכמה מקומות כמו העניק מעניק נתון תמן (דברים טו):

גופא
אמר רב קרן כעין שגנב.
צמסקנא דמילתא אמרינן דרב איירי לענין יוקרא וזולא וא"ת ומאי קמ"ל מתניתין היא צריש הגולן קמא (לקמן דף צג:) כל הגולנין משלמין כשעת הגזילה ואע"ג דמתני' משמע דלענין שינוי איירי כגון עזים ועשאן כלים והתם (דף נב:) גמי קאמר צגמ' כל הגולנים משלמים כשעת הגזילה לאתויי דר' אלעאי גול טלה ונעשה איל נעשה שינוי צידו וקנאו מ"מ לענין יוקרא וזולא גמי איירי כדמוכח בסוף המפקיד (ב"מ דף מג.)

רב משמע צבא ליפות כחו של קרן ולגרע כח כפל וד' וה' דקאמר אחייה לקרן דוקא כעין שגנב ואחייה משמע לשון יפוי כח וי"ל דאחייה אין לשון יפוי אלא לשון תשלומים וכל דבר שמשלם החסרון שגנב או גול קרי אחייה וכן משמע בסוף שמעמין * דקאמר "טלאים כדמעיקרא [משלם] כפל ד' וה' כשל עכשיו משמע אפי' מעיקרא שויא וזוא ולבסוף ד' דומיא דטלה ונעשה איל משלם כפל כי השתא לפי ר"י דלקמן ושם אפרש צע"ה ומיהו ר"ת פ"י צע"א לקמן דלגרע כח הכפל קאמר רב כשעת העמדה בדין ולא ליפות: **אנא מפטימנא ואת שקצ"ת.**
משמע דכשנתפטמה מאליה הוי כשעת העמדה בדין ולפי זה הוה מצי לאוקמי מילתיה דרב כשנתפטמה מאליה ולא הוה צריך לאוקמייה ציוקרא וזולא ומיהו לפי האמת אפי' כשנתפטמה מאליה משלם כפל ד' וה' כעין שגנב כמו צטלה ונעשה איל דאמר לקמן דמשלם כפל ד' וה' כעין שגנב ואפי' שינוי לא קני משום דאמר ליה אטו תורא גנבי מינק הכא גמי כשנתפטמה מאליה מצי אמר ליה אטו שמינה גנבי מינק דוקא ציוקרא וזולא הוא דקאמר רב כפל ד' וה' כשעת העמדה בדין דלא שייך למימר אטו יוקרא גנבי מינק וטעמא אפרש לקמן צע"ה גבי הא דקאמר טלאים כדמעיקרא דמים כשל עכשיו:

מה
ל"י קמל"ה בור"ה מ"ד קמל"ה פלגא.
פ"ה משום דהכחשה אחלה דטביחה היא וקשה לר"י דלא שייכא הכחשה לטביחה מידי כיון שאס היה הורגה כולה צענין זה לא היה צה דין ד' וה' אלא הכי פריך מה לי קטלה כולה דאין הולכין בחר הדמים דהשתא דקנאה צשינוי ואינה של גנב אלא בחר מעיקרא שהיתה שלו וה"ה בקטלה פלגא ולפי זה ה"ה בהוכחשה ממילא דמשלם כדמעיקרא דמה לי מתה כולה מה לי מתה פלגא ודאי מתה כולה מאליה יש לחייבו כדמעיקרא שהיתה של גנב ולא בחר השתא וכי קא משני ומוקי מילתא דרב ציוקרא וזולא לא הוה מצי לאוקמי כהכחשה דממילא ועוד אר"י דמצי לפרש צע"ה מ"ל קטלה כולה מ"ל קטלה פלגא כלומר אפי' למד"א אין לשחיטה אלא לבסוף ולא מחייב ד' וה' עד משהו אחרון אפ"ה לא אזלינן בחר חשיבותא דההיא שעתא כפי מה שהוא שוה במשהו אחרון אלא כפי מה ששוה קודם שחיטה א"כ כי קטלה פלגא גמי דהיינו הכחישה לא אזלינן בחר השתא אלא בחר מעיקרא ולפי טעם זה ה"מ לאוקמייה מילתי' דרב בהוכחשה ממילא:

עין משפט נר מצוה

יג א מיי פ"א מהל' גניבה הל' יד סמג עשין עא טושי"ע ח"מ ס' שגד סעיף ג:

יד ב מיי שם סמג שם טושי"ע שם:

בז ד מיי שם הלכה יג סמג שם טושי"ע ח"מ שם סעיף ד:

בז ד טושי"ע שם בהג"ה ובסעי' א:

יד ה מיי שם טושי"ע שם סעי' ד:

יח ו טושי"ע שם ס"ג:

יב ז מיי שם הלכה יד ופ"ג מהל' גזלה הל'

א סמג שם טושי"ע ח"מ שם סעי' ג ופ"י שגד סעי' י:

ב ח מיי פ"א מהלכות גניבה הל"ד ופ"ג מהלכות גזילה ה"צ סמג שם טושי"ע ח"מ ס' שגד ס"ג ופ"י שגד סעי' יא:

בא ט מיי פ"א מהל' גניבה הל' יד סמג שם טושי"מ ס' שגד:

בב י מיי פ"א מהל' שבוטות הלכה ח והל' ט ופ"ו שם הל' א

ובל' ב סמג לאוין רמח: **בג**
ב מיי פ"ד מהל' גניבה הלכה א סמג עשין עא טושי"מ ס' שגד:

מוסף רש"י

אין לי אלא ידו.
אין לי שתייבוי כפל אלא בזמן שלקחו צידו (ב"ב נב.).
גגו הצירו וקריפיו מגין.
שאלם נכנסה שם ועל צניניה לגנבה.
מין שקנטה לו חזירו ומתחייב כפל (שם ובצני"ן שם י:).
בעל הבית שטען טענת גנב בפקדון.
פטור עלמנו ע"י גניבה שטען גנב הימני, ושומר חנם פטור מגניבה וק"ל שאלם נשבע וצאו עדים משלם כפל כגנב עלמנו.
אבל אם הודה אח"כ אין כאן כפל דמורה בקנס (שבוטות ד:).
משלם קרן ודחומשו ואשם.
ולא כפל, דאין משלם קנס על פי עלמנו (לקמן ק:).
משלם משום צעירה, ואשם.
משום שצוה, אבל חומש לא משלם (שבוטות ד:).